DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

JEFATURA DE ZONA III

RAFAELA

INFORME DE AUDITORIA
VIÁTICOS MÓVILES Y DE CAMPAÑA

Auditor:

CPN Agustín C. Costa
TSAP Jorge E. Solís

Santa Fe, 26 de Junio de 2020

INFORME DE AUDITORIA Nº 2

INFORME DE AUDITORIA – VIÁTICOS MÓVILES Y DE CAMPAÑA

La presente Auditoria se realiza según lo dispuesto por Resolución Nro. 54/2020 de fecha 03/02/2020, la que establece que la misma se llevará adelante conjuntamente por la Dirección de Auditoria Interna, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Jefatura Técnica en el ámbito de sus respectivas competencias.

El presente informe se eleva en forma separada al resto de la Auditoria Integral por resultar su objeto un tema de especial importancia para la Repartición, cuyo tratamiento y resolución merece estudio y tratamiento por separado al resto de la Auditoria

A) Objeto

El objetivo básico de la auditoria consiste en realizar un control de Viáticos Móviles y de Campaña. Dicho análisis tiende a determinar la procedencia de dicha retribución en el marco de la reglamentación vigente.

B) Alcance

De acuerdo a lo solicitado, el control abarca el período 01/07/2019 al 31/01/2020.

C) Reglamentación y documentación compulsada que fuera tenida en cuenta en el análisis.

1) Normativa de Viático Móvil: Ley 20.320, C.C.T. 572/09, Reglamentación Acta Nº 05/92, Resolución Nº 05/92 de la CPP, Resolución Nº I-210/93-DPV
2) Documentación aportada por la Jefatura de Zona según el siguiente detalle:
   i) Planillas mensuales de asistencia y permanencia.
   ii) Planillas mensuales presentadas por la Jefatura de Zona ante el Sector Ajuste de Personal (dependiente de la D. Gral. de Finanzas y Presupuesto), que contienen información de viáticos móviles, viáticos de campaña, presentismo, refrigerio, etc.

iii) Registros de fichaje en reloj digital.
iv) Documentación que respalda cada salida de comisión de servicio (viático móvil) para el período agosto de 2019 a enero de 2020, donde se detalla el o los agentes, fecha y lugar o lugares de destino, movilidad que trasladó a los agentes, chofer.
v) Planilla de Asistencia al Campamento RP 10 Nuevo Torino.
vi) Listados de todos los agentes afectados a la Jefatura Zonal con domicilios particulares.
vii) Listado de los agentes que perciben viáticos de campaña detallando la función de cada uno de ellos, el lugar donde desarrolla sus funciones, con la aclaración -en caso de corresponder- con respecto a: si el agente prestó funciones en un lugar distinto al antes mencionado y en qué período

3) Información obtenida de los SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL "Gestya Plataforma Infoweb" y "Crayonweb" que fueran contratados por la Repartición. También se detallan aquellas que no poseen GPS y que fueron utilizadas en viajes que dieron origen a la percepción de viáticos.
4)

Característica	Dominio	Sistema GPS
1124	AA 381 GV	CRAWON WEB
1042	AA 850 WE	CRAWON WEB
934	MZZ 883	CRAYON WEB
984	AA 435 NC	CRAYON WEB
1094	AA 521 YI	GESTYA
790	EFC 499	SIN GPS
830	EGZ 745	SIN GPS

5) Informe de Licencias y franquicias emitidos por la D. de Rec. Humanos-DPV

D) <u>Tareas Realizadas</u>

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Entrevista con el Jefe de Zona a/c M.M.O Luis Castoldi.

- Evaluación de ciertos procesos asociados a la liquidación de viáticos móviles y de los registros que sirven de soporte a tales fines.
- Controles de horarios y seguimiento de recorridos mediante las herramientas de informáticas que utilizan tecnología GPS. Consultas de reportes al Sistema Gestya Plataforma Infoweb y Crayonweb.
- Estudio de los casos en el marco de la normativa vigente.

E) ACLARACIONES PREVIAS

1) No se realizaron en este informe análisis relacionados a la retribución que perciben los agentes en concepto de "Dedicación Exclusiva". Cabe recordar que dadas ciertas condiciones, dicho concepto corresponde ser abonado al agente toda vez que pernocte en Campaña más de 12 (doce) días dentro de un período de 30 días corridos. Así tampoco se efectuaron análisis relacionados a ningún otro adicional remunerativo que tenga como base de cálculo el Viático de Campaña, o bien que complemente o alterne el mismo (ej. desarraigo, refrigerio).

2) No se realizaron en la oportunidad estimaciones o cálculos, de índole pecuniaria.

3) Antecedentes y conceptos que sustentan el criterio de trabajo de esta auditoría.

La evaluación de Viáticos Móviles y de CAMPAÑA merece una especial aclaración que se expone en el punto siguiente "Antecedentes". El análisis tiende a determinar en cada caso la procedencia de dicha retribución en el marco de la reglamentación vigente.

Antecedentes

Esta Dirección de Auditoría Interna, en anteriores intervenciones del mismo tenor, ha expresado que los **viáticos móviles y (de campaña)** debe analizarse a partir del concepto de "Viático" enunciado por la normativa vigente, según la cual ***"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender sus gastos personales con motivo del desempeño de una comisión de servicio fuera de su lugar habitual de trabajo,…" (Artículo 33 - punto 1 – Inciso F – Convenio Colectivo de Trabajo 572/09).***

Similarmente la ley 20.320 en su artículo 34 inciso c) expresa ***"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender los gastos personales que le ocasiona el desempeño de una comisión de servicio.***

El valor del viatico diario que corresponde abonar al trabajador será de un mínimo del diez por ciento (10 %) del salario básico profesional de convenio establecido para la clase VI y será determinado por cada Comisión Paritaria Provincial tomando para el cálculo los costos locales de los gastos a cubrir. El viático de cuadrillas o equipos que se desempeñan fuera de las cabeceras central o de zona de la "Dirección" será del 50 % del viático establecido" (texto este reproducido además por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89 en su artículo 38).

En lo que refiere específicamente a Viáticos Móviles, la Comisión Paritaria Provincial mediante acta Nº 05/92, ratificada por Resolución Nº 05/92 de dicho cuerpo paritario, y homologada por Resolución Nº I-210/93 (del Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad), aprueba (entre otros) la Reglamentación de Viático Móvil.

Cabe destacar los aspectos más relevantes de dicha normativa:

"El vocablo viático tiene su significado que expresa dinero o provisiones que se dan a una persona que hace un viaje". Esta interpretación toma el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89 en el capítulo XII – De las compensaciones artículo 38 inciso C, que expresa "es la compensación que corresponde al trabajador para atender gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio. A los efectos de la liquidación del viático y la aplicación del presente régimen, se establece como asiento habitual, el lugar donde están instaladas las Direcciones y/o Jefaturas de Zonas."

En función de lo expuesto en párrafos anteriores, se entiende **por comisión de servicio toda tarea que se le encomiende al trabajador fuera de su asiento habitual y que por ende le ocasiona un gasto.**

El valor del viático diario fijado (al 100%), es del 20% sobre el sueldo básico de la Clase VI.-

El viático comenzará a devengarse desde el momento en que el agente sale de su asiento habitual para desempeñar una comisión de servicio y hasta que regrese al mismo, ambos inclusive teniendo en cuenta la siguiente forma de liquidar:

1. Cuando la duración de la comisión de servicio sea mayor a siete (7) horas, se liquidará el 50 % del viático diario establecido.
2. Cuando la duración de la comisión de servicio sea mayor a doce (12) horas, se liquidará el 85 % del viático diario establecido.
3. Cuando la comisión de servicio se inicie antes de las 17 hs y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará al 70 % del viático diario establecido.
4. Cuando la comisión de servicio se inicie después de las 17 hs y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará al 50 % del viático diario establecido.
5. Cuando la comisión de servicio se inicie antes de las 12 hs y el agente deba pernoctar en el lugar de destino, se liquidará al 100 % del viático diario establecido.
6. Cuando el regreso del agente se produzca el día posterior al de salida, o sea el de finalización de la comisión, se liquidará de la siguiente forma:
   i. Si el arribo se produce hasta una hora después del horario administrativo matutino, el 50 % del viático diario establecido.
   ii. Si el arribo se produce pasado dicho término, el 85 % del viático diario establecido.

7. Cuando al agente le fuera ordenada una comisión de servicio a un lugar alejado a más de 50 km de su residencia habitual, y la duración de la comisión no supere las 7 horas, se liquidará el 10 % del viático diario establecido.

Cabe hacer notar que a partir de la vigencia del CCT Nº 572/09, tal como lo establece este último, el viático móvil reviste el carácter de remunerativo.

Asimismo, se destaca que la reglamentación de Viático Móvil que se aplica actualmente, reglamenta el Art. 38º del Capítulo XII – De las Compensaciones del CCT Nº 55/89, siendo éste último reemplazado posteriormente por el CCT 572, con vigencia a partir del año 2009.

En lo que refiere específicamente a Viáticos de Campaña:

Se hace notar que la actual normativa de Viático de Campaña reglamenta el CCT 55/89.

I) Asiento Habitual del agente

En fecha 24/07/1997, según Acta Nro. 05/97, aprobada por Resolución Nº 004/97 y homologada por Resolución Nº 1153/97, tras modificar la "forma de pago" del Viático de Campaña, se procede a ratificar el concepto de "**Asiento Habitual"** reglamentado por Acta de Comisión Paritaria Provincial Nº 05/95, aprobada por Resolución Nº 004/95 y homologada por Resolución Nº 702 de fecha 27/04/95 de la DPV que textualmente dice: "***El Asiento Habitual del agente se considerará de acuerdo a la siguientes pautas:***

i. ***La Dirección General, Dirección, Área o Jefaturas de Zonas donde haya sido designado, y cuando su labor deba desarrollarse en dicho lugar.***
ii. ***Donde resida habitualmente con su familia para el personal que desarrolle tareas en campaña."***

En función de lo expuesto, y tal como fuera indicado precedentemente en el punto anterior, **es criterio de esta Dirección de Auditoría Interna**, que todo análisis vinculado a **"Viáticos de Campaña"** correspondería ser formulado e interpretado partiendo siempre del concepto de "viático", en el sentido que **debe existir una comisión de servicio que de origen a un gasto.**

Asimismo, para que exista tal comisión de servicio, **el trabajador debe haber salido de su "asiento habitual"** definido - para personal – según las pautas transcriptas en los incisos **A) y B)** precedentes.

Adviértase, que en el inciso A) el asiento habitual está determinado básicamente por una dependencia vial, y en el inciso B) se lo vincula con "donde resida habitualmente con su familia (…)" infiriéndose que refiere al domicilio particular del agente. Es decir, en ninguno de los dos casos se define al asiento habitual en referencia a **la ciudad, localidad, pueblo, zona o paraje** en donde se encuentre instalada o establecida la dependencia vial (inciso A) o **ciudad, localidad, pueblo, zona o paraje** en donde resida habitualmente con su familia. Entiende esta auditoría que esta última referencia hubiera contribuido a una interpretación más plena de la norma, fundamentalmente al momento de aplicar el concepto de "salida en comisión de servicio fuera de su asiento habitual" y habida cuenta de que no se prevén en la normativa específica de viático de campaña –tal como se expondrá más adelante- distancias mínimas de recorrido que regulen dicha salida.

A los fines de definir, si el reconocimiento del viático resulta procedente, el asiento habitual que se asigne a cada agente resulta **un factor determinante** asociado a una salida en comisión, en efecto según la "pauta" establecida, se dan situaciones en las cuales la

aplicación del inciso A) o B) podría ser indistinta en el sentido que, de utilizar una u otra se cumple con el requisito de "salida en comisión fuera de su asiento habitual". Contrariamente se registran situaciones en las cuales la aplicación de una u otra pauta podría resultar **excluyente** al momento de verificar el requisito antes enunciado y tornar inviable el reconocimiento del viático propiamente dicho.

A los fines de determinar el asiento habitual del agente y seleccionar uno u otro inciso, la normativa actual establece (sin otras precisiones) que cuando el agente *deba desarrollar su labor en la Dirección General, Dirección, Área o Jefaturas de Zona* en la que *hubiere sido designado*, éstas serán consideradas como "asiento habitual" del agente (inciso A). En tanto que, si el agente *desarrolla tareas en Campaña*, deberá considerarse como asiento habitual (el lugar) *donde resida habitualmente con su familia* (inciso B).

Como puede apreciarse, en el inciso B) es determinante que el agente desarrolle "tareas en campaña", de lo cual podría inferirse que, por descarte en la situación definida en el inciso A) no debe cumplirse esta condición. Esto a su vez conduciría a interpretar que al personal que le cabe el asiento habitual definido en este último inciso (A)) a pesar de estar incluido en el Régimen de Campaña, permitiría suponer que el mismo no cumple "tareas en Campaña".

La interpretación que sustentó el análisis de esta auditoría, se basó en considerar que si el agente se encuentra afectado a cumplir funciones habituales en un Campamento y/o Planta Asfáltica radicadas estas fuera de su asiento habitual, cabe considerar como asiento habitual el descripto en el inciso B), en tanto que si se trata por ejemplo de mecánicos de mecánica pesada, instructores de equipos, personal técnico de obra que normalmente cumplen funciones en la sede principal de la Jefatura de Zona, y que realizan eventualmente salidas en comisión de servicio con el fin de desarrollar determinados trabajos de apoyo vinculados a Campaña, se considerará en este caso como "asiento habitual" del agente el definido en el inciso A).

Efectuadas estas apreciaciones, se aclara que el criterio de trabajo que rigió esta auditoría ante ciertas imprecisiones que puede llegar a adolecer la reglamentación vigente, fue el de suplirlo en situaciones puntuales siguiendo un criterio lógico, así entendido por esta auditoría de acuerdo a usos y costumbres. Habida cuenta de ello, en cuanto a la interpretación que cabe a la expresión: "**fuera** de su asiento habitual", partió en todos los casos del concepto genéricamente asignado al término viático, como una salida en comisión de servicios (que haya tenido como destino ya sea una ciudad, localidad, pueblo, zona o paraje, campamento, ruta o camino que se encuentre) fuera de su asiento habitual;

entendido (por esta auditoría) el término "fuera" como sensata y/o prudentemente distante de dicho asiento.

Resultan importante estas aclaraciones, en el sentido que el reconocimiento del Viático de Campaña por parte de la Jefatura Zonal, en ciertos casos, **puede** haber tenido origen en distintas interpretaciones, pues el término: "fuera" (o incluso la expresión "distante" referida por esta auditoría) puede ser entendida con diferentes alcances según su intérprete, habida cuenta de que no se encuentra debidamente clarificada en la normativa vigente.

II) <u>Distintos sub tipos de Viáticos de Campaña: Viáticos al 70%, 90% y 100%</u>

En fecha 24/07/1997, según Acta Nro. 05/97, aprobada por Resolución Nº 004/97 y homologada por Resolución Nº 1153/97 del Señor Administrador General, la Comisión Paritaria Provincial procede a **modificar la reglamentación del Viático de Campaña** en lo que respecta a la "**forma de pago"**, determinándose porcentajes en función de diversas situaciones que se pudieran plantear.

En su ítem A) determina que: ***"El personal de campaña que esté afectado a un campamento y/o planta asfáltica y no realice tareas en ruta, percibirá como compensación el setenta por ciento (70%) del Valor del Viático de Campaña."***

Como ya fuere aclarado, el criterio aceptado y aplicado por esta auditoría a los fines de considerar viable su reconocimiento, parte de haber realizado el agente, una salida en comisión de servicios fuera de su asiento habitual, condición sin la cual no existiría viático (en los términos que lo define la reglamentación vigente).

Para el caso del **<u>Viático de Campaña liquidado al 90%</u>**, se registran en términos prácticos, dos casos: **caso I**: incluye dos destinos, por ejemplo: el agente que se traslada desde su asiento habitual hasta un Campamento (primer destino por el que se le reconocería un viático al 70%) y desde este último lugar parte con el equipo pesado a realizar tareas de mantenimiento en ruta (segundo destino por el que se le incrementa el viático al 90%); **caso II**: el agente sale directamente desde su asiento habitual para realizar tareas en rutas, por ejemplo personal técnico sale a controlar el desarrollo de obras viales.

Para el caso del **<u>Viático de Campaña liquidado al 100%</u>**, el agente –con una salida en comisión mediante- pernocta en el lugar de destino (sea que haya realizado previamente tareas en ruta o en el Campamento o de sereno o vigilancia).

III) <u>Tarea de Campaña. Personal de Campaña</u>.

La reglamentación, no incluye una definición o descripción explícita de lo que se entiende por "tarea de Campaña". No obstante, al regular la "FORMA DE PAGO " del viático, procede a mencionar a qué personal –dadas ciertas condiciones- se le reconocerá dicha compensación, según el siguiente detalle:

- Personal de Campaña que este afectado a un Campamento y/o planta asfáltica y no realice tareas en rutas.
- Personal de Campaña que desarrolle tareas en rutas.
- Personal (de Campaña) que pernocte en su lugar de trabajo.
- Choferes de Movilidades pesadas que presten apoyo permanente a cuadrillas y equipos.
- Mecánicos de mecánica pesada dependientes de zona que atiendan el parque de maquinarias.
- Instructores de Equipos (con títulos otorgados por la DPV o el CONICET).
- Personal técnico de obra cuando sus funciones sean la atención e inspección de las mismas (obras por administración, contrato o consorcios camineros).
- Personal que desarrolle tareas de guardia y/o tareas de sereno.

A los fines de esta auditoría se consideró genéricamente como *personal de campaña*: a todo aquél que se encuentra afectado a tareas de campaña, desarrollando su trabajo ya sea en Campamentos, Cuadrillas o en Rutas, como así también a aquellos que (cumpliendo las condiciones descriptas en el párrafo anterior) fueran incorporados al Régimen de Campaña (choferes, mecánicos, instructores, personal técnico de obra y personal que desarrolle tareas de guardia o sereno).

Dada la enumeración taxativa efectuada por la Reglamentación, a los fines del presente control, y a fin de evitar arbitrariedades, esta auditoría consideró la misma con criterio restrictivo.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, considérese que existen casos de reconocimiento de viático de cierto personal no mencionado en forma explícita pero que si lo está en forma implícita. Tal por ejemplo es el caso del chofer de movilidad liviana, que puede encontrarse incluido en el régimen no por ese carácter en sí mismo, sino por formar parte de una cuadrilla o encontrarse afectado a un Campamento, y asistir en el traslado al resto de los agentes como tarea complementaria y necesaria para el grupo de trabajo.

IV) <u>Incorporación al Régimen de Campaña. Compatibilidad con el Régimen de Viático Móvil</u>

Vale aclarar además, que el personal que fuera incorporado al Régimen de Campaña y perciba viáticos bajo dicho encuadre, quedaría –en principio- desde ese momento, excluido de la posibilidad de percibir retribuciones en el marco de la **Reglamentación de Viático Móvil**.

Además, una vez incorporado un agente al Régimen de Campaña (y cualquiera fuere su carrera y clase en que revistare), pasaría a recibir el tratamiento que se aplica al "Personal de Campaña", en los términos del art. 49º inciso b) del CCT 572/09.

De acuerdo a la consulta realizada a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto (Sector Ajustes de Personal), informa que la incorporación de los agentes al Régimen de Campaña, se sustancia actualmente, **mediante el dictado de una Disposición** por parte del Director o Jefe de Zona de quien depende el agente, y desde ese momento este último es incorporado en la planilla mensual de liquidación que es elevada a la precitado Dirección Gral.

En cuanto al acto administrativo de incorporación al Régimen, se pronunció también la Dirección de Recursos Humanos, ratificando lo expresado por la Dirección Gral. de Finanzas y Presupuesto.

V) <u>Jornada del Trabajo del Personal de Campaña:</u>

La Ley 20.320, en su capítulo XV, artículo 49º, inciso b), dispone: *"Se establecen cuarenta (40) horas semanales para el "AGENTES" que trabaja en equipo mecanizado o integran cuadrillas de campaña, en jornadas discontinuas de ocho (8) horas diarias"*.

Cabe entender que la descripción de agentes alcanzados por esa carga horaria, fue tomada del art. 34 inc. c) de la misma norma legal.

Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, establece una jornada especial de trabajo para el personal afectado a tareas de campaña de *"ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) semanales para los trabajadores afectados a tareas de Campaña cualquiera fuera la carrera y clase en que revistaren"* (CCT 572/09 – Capítulo XIX – art. 49).

Como puede advertirse la Ley 20.320, hace extensiva la jornada de trabajo a *AGENTES que trabajan en equipos mecanizados o integran cuadrillas de campaña.* En la actualidad el régimen de Campaña, en esta Repartición, alcanza a otro tipo de Personal y no solamente a los nombrados.

El Convenio Colectivo de Trabajo por su parte, con criterio más amplio, establece que la jornada de trabajo ampliada (de 8 hs.) se aplica a *trabajadores afectados a tareas de Campaña*.

De considerar que todo trabajador alcanzado por el Régimen de Campaña, realiza directa o complementariamente tareas de Campaña, podría entenderse que lo dispuesto por el CCT 572/09 en cuanto a jornada laboral, se hace extensivo a todo personal comprendido en dicho Régimen.

En cuanto a la exigencia de discontinuidad horaria prevista en la norma legal, no es aplicada por la Jefatura de Zona.

VI) <u>Distancias Mínimas</u>:

La normativa vigente de Viatico de Campaña no establece pauta alguna sobre distancias mínimas a considerar en las salidas en comisión de servicios que a título orientativo permita delimitar y/o encuadrar situaciones puntuales. Tampoco se establece un tiempo mínimo de duración **de la salida en comisión** de servicio (tal por ejemplo en caso de salidas en comisión con la finalidad de realizar trabajos en ruta). Cabe considerar en este tema, las apreciaciones efectuadas en el **inciso II)** precedente

F) <u>Limitaciones</u>

En lo que respecta Viáticos Móviles

La movilidad dominio EFC 499 nro. Patrimonial 790 y la movilidad dominio EGZ 745 nro. Patrimonial 830 no cuentan con dispositivo GPS instalado. En documentación que respalda cada salida de comisión de servicio donde se detalla el, fecha y lugar o lugares de destino, movilidad que trasladó al agentes, chofer, **<u>no se detalla el horario de salida y horario de llegada.</u>**

En lo atinente al análisis de Viático de Campaña

1) El análisis se llevó adelante en base a la información suministrada por la jefatura de zona a requerimiento de esta auditoría. Dicha información **no se encuentra**

estandarizada, razón por la cual, al no disponer de datos históricos, centralizados y completos relacionados a cada salida en comisión de servicio, demandó una tarea previa de reconstrucción, ordenamiento y agrupamiento de los mismos para su posterior interrelación. No obstante, aún con esta tarea de elaboración mediante, quedaron datos sin ser aportados, condicionando su análisis.

2) Desde la Jefatura de Zona **no se lleva** un registro con anotaciones históricas relacionadas a las **actividades desarrolladas** por cada agente **en forma diaria** que efectuaran tareas en Campaña.
3) Si bien se informan los valores porcentuales de Viáticos de Campaña (70%, 90%, 100%) liquidados a cada agente en el transcurso del mes, no se disponen de registros oficiales que especifiquen la tarea que desarrolló el agente por cada día el viático que le fuera reconocido. Por consiguiente, a título meramente ejemplificativo, de haber reconocido a un agente 5 días de viático al 90% (caso en el cual el mismo desarrolla tareas en ruta) y 5 días al 70%, se desconoce cuáles fueron las tareas o labores que desarrolló que dieran origen a la liquidación de tales porcentajes.
4) En cuanto a viático de Campaña, no se aportaron datos vinculados a la movilidad utilizada en las diversas salidas en Comisión de Servicio, lo cual condicionó la posibilidad de efectuar un seguimiento y análisis con la herramienta de GPS.
5) En el caso puntual del personal dependiente de la oficina Técnica de Zona, la información aportada resulta insuficiente a los fines de evaluar la procedencia del Viático de Campaña, imposibilitando su asenálisis. En efecto, al momento de justificar un viático al 90%, en la documentación aportada, no se especifica ni describe salida alguna, ni lugar de destino, como así tampoco el objeto de la comisión de servicio. A todo lo cual se le agrega, el condicionante mencionado en el inciso anterior.
6) Tanto en el Campamento RP 10 como en la Jefatura Zonal, no se dispone de elementos que permitan determinar la cantidad de horas trabajadas por día.
7) En los casos en que la información proporcionada por la Jefatura diera lugar a dudas, la misma fue interpretada genéricamente a favor del agente.

G) Desarrollo:

Para una mejor comprensión e interpretación de la temática objeto de la auditoria se desarrollan los análisis de viáticos móviles y de campaña en forma separada.

1) **Análisis de Viáticos Móviles**

a) **Control de viáticos móviles liquidados y pagados, utilizando la herramienta GPS**

A los fines de efectuar los controles pertinentes, se procedió a confeccionar una planilla: por agente y por mes para segmentar los análisis, ya que cada caso debe ser evaluado en forma particular en el marco de la normativa vigente.

Se efectuaron posteriormente las respectivas consultas y seguimiento de movimientos y posiciones mediante la herramienta informática GPS en las distintas movilidades afectadas a salidas en comisión de servicio (con las excepciones de las movilidades dominio EFC 499 nro. Patrimonial 790 y la movilidad dominio EGZ 745 nro. Patrimonial 830 que como fuese ya aclarado no disponen de dispositivos GPS).

Para una mejor comprensión de lo efectivamente percibido en concepto de viáticos, se aclara que los mismos se cobran a mes vencido y están incluidos en los respectivos recibos de sueldos. Así por ejemplo, las salidas en comisión de servicio realizadas en el mes de enero, están liquidadas en el recibo de sueldos correspondiente al mes de febrero que se perciben los primeros días de marzo. Otro concepto a tener en cuenta es el denominado "refrigerio", ya que el día que se percibe el viático, no corresponde liquidar el mencionado ítem.

Del cruce de información entre:

- datos recabados a partir de la documentación (planillas, etc.) aportadas por la Jefatura de Zona a esta auditoría,
- los reportes de las herramientas GPS,

se obtuvieron los siguientes resultados

Se advierten varios casos en los cuales la cantidad de **horas** que insumió la salida en comisión de servicios según la información suministrada por le herramienta GPS, **no se condice con el viático liquidado** a los respectivos agentes.

Si se tiene en cuenta que la liquidación de esta retribución, guarda relación directa con el horario de salida y regreso y con el tiempo de duración de la Comisión, es que derivan diferencias de cálculo de las que resulta que **el agente debería haber percibido en su recibo de sueldos un importe menor al efectivamente cobrado**.

A continuación se resumen los resultados obetnidos del control.

Cantidad de Salidas en mes de Agosto de 2019 a Enero 2020	**339**	
Cantidad de Salidas en el período al 50 %	337	
Cantidad de Salidas en el período al 85 %	2	
Cantidad de Salidas en Comisión **con GPS**	**293**	**86,43 %**
Cantidad de Salidas en Comisión **sin GPS**	**46**	**13,57 %**

De las comisiones con GPS, que son	**293**	**se liquidan**	**291 al 50 % y 2 al 85 %**
Según el horario del GPS, correspondería	180	al 10 %	
Según el horario del GPS, correspondería	6	al 0%	
Según el horario del GPS, correspondería	105	al 50 %	
Según el horario del GPS, correspondería	2	al 85 %	
De las salidas analizadas con GPS, un	**63,48 %**	**fueron mal liquidadas**	

Todas la salidas SIN GPS, que son	**46**	**se liquidan al 50 %**

Aclaración importante: para aquellos casos en que la salida en comisión de servicio se haya realizado con <u>movilidades que no poseen dispositivos GPS</u>, y al no contar con otra información que permita determinar el horario de salida en comisión, <u>se consideró que el viático móvil liquidado se corresponde con el que determina la reglamentación vigente</u>.

Del cuadro arriba expuesto surge que un 13,57 % de las salidas en comisión de servicio se realizaron en movilidades sin GPS, y por lo tanto no se pudo verificar el horario de las mismas. No obstante del control cruzado entre kilómetros recorridos según la Hoja de Libreta de servicio, y los lugares de destino de las salidas en comisión de servicio, las movilidades que no tienen GPS

instalado, habrían recorrido una cantidad de km acorde con las distancias entre la localidad de Rafaela y los respectivos destinos informados.

Por otro lado, se observa un **porcentaje elevado** de comisiones de servicio, **63,48 %, <u>que no se condicen con lo que establece la reglamentación vigente</u>** en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para percibir el viático móvil a determinado porcentaje (10 %, 50 %, 85 % o 100 %). A continuación se identifican los mismos.

Agente
Luis Castoldi
Carlos Gauchat
Noelia Aleman
Daniel Antonini
Maximiliano Antonini
Berenice Arnau
Norma Brusco
Jorge Capella
Cecilia Castoldi
Emilio Celano
Priscila Maumary
Florencia Sala
Melisa Setembrini
Roberto Setembrini

Se aclara que según los análisis efectuados, las salidas que implican las respectivas comisiones de servicio fueron efectivamente realizadas, advirtiéndose inconsistencias horarias con relación al viático liquidado.

Se advierten 6 situaciones en donde no correspondería percibir viáticos. Las mismas se diferencian en dos grupos a saber:

Casos en que la movilidad informada para la realización de la comisión de servicio **no tuvo movimientos o bien aquellos en que la sumatoria de los km. recorridos reportada por el GPS no justifica las distancias mínimas requeridas** para que proceda su liquidación. A continuación se identifican los mismos

Agente	Fecha	Movilidad	Razón por la que no correspondería percibir viático
Antonini Daniel	14/8/2019	AA 381 GV	Movilidad con Recorrido menor a 50 km
Capella Jorge	21/08/2019	MZZ 883	Movilidad con Recorrido menor a 50 km
Setembrini Roberto	21/08/2019	MZZ 883	Movilidad con Recorrido menor a 50 km
Castoldi Luis	12/09/2019	AA 850 WE	Movilidad sin movimiento
Antonini Daniel	12/09/2019	AA 850 WE	Movilidad sin movimiento
Alleman Noelia	12/12/2019	AA 850 WE	Movilidad sin movimiento

Se aclara que en los casos donde se consigna **"Movilidad con Recorrido menor a 50 km",** la movilidad pudo haber recorrido en el día una distancia entre 0 y 100 km. Se entiende que la distancia mínima a recorrer de 50 km desde el lugar de asiento habitual es una condición excluyente para percibir el concepto de viático móvil, y se entiende que a los 50 km de "ida" hay que adicionarle los 50 km de "vuelta"

b) **Análisis cruzado de liquidación de Viáticos con el Régimen de Licencias y/o Franquicias**:

No se han advertido casos de incongruencias con alcance económico en la relación establecida entre licencias y franquicias y Viáticos móviles percibidos.

Criterio de trabajo adoptado a los fines de determinar diferencias

Se estableció el siguiente orden de prelación o primacía a los fines de la validación de datos que regulan y sustentan la liquidación del viático propiamente dicha:

I) Reportes obtenidos del GPS.
II) Reporte informados de fichadas en Reloj Digital de la Jefatura de Zona y Licencias o Franquicias usufructuadas por el agente según lo informado por la Dirección de Recursos Humanos.
III) Datos consignados en planillas y demás documentación suministrada por la Jefatura Zonal a instancias del requerimiento efectuado por esta Dirección de Auditoría.

2) **<u>Análisis de Viáticos de Campaña:</u>**

El control realizado por esta auditoría, tal como fuese anticipado en líneas anteriores, se basó en la información proporcionada por la Jefatura de Zona, evaluando a partir de la misma si el reconocimiento de Viático se encuadra en la normativa vigente, análisis éste que se desarrolla a su vez **teniendo en cuenta las limitaciones, salvedades, definiciones y aclaraciones efectuadas del presente informe.**

a) **<u>En cuanto a la exigencia establecida en la normativa vigente: bajo el título "FORMA DE PAGO", "Item C)"</u>**

Item C) El responsable del área de donde dependan los agentes que deban cumplir tareas en campaña, han de tomar los recaudos necesarios para las registraciones de donde surjan los datos para la liquidación de las compensaciones por Viáticos de Campaña, Desarraigo y/o Refrigerio sean lo más claras y precisas posibles a fin de lograr su rápido control.

La Jefatura de Zona no dispone de registros históricos completos relacionados a la tarea que desarrolló cada agente en cada salida en Comisión de Servicio como así tampoco del lugar de pernocte de los mismos. Por tal razón, puede sostenerse que existen falencias en torno al cumplimiento de la presente exigencia.

Si bien se lleva un registro que indica en el caso del Campamento RP 10 Nuevo Torino los correspondientes días de viáticos liquidados al 70%; 90%; o 100%, al no disponer del registro mencionado en el párrafo precedente se limita la posibilidad de evaluar en forma integral si corresponde o no la percepción del viático.

En los casos en que interviene una movilidad liviana o pesada en el traslado de los agentes (alcanzado por el régimen de Campaña), la misma no es especificada y no fue informada.

Ante el requerimiento efectuado por esta Auditoria al Sr. Jefe de Zona de brindar información por cada agente en cuanto al porcentaje de viático liquidado en cada día, el Sr Jefe Zona manifiesta que *"…no hay registros mayores a los suministrados a esa Auditoría,*

los cuales consisten en Planillas de Asistencia, Planillas de Trabajos, Planillas de Liquidación de Viáticos Mensual, Listado de Personal y su Función, Listado de Personal con su domicilio, etc., aclarando que hasta la fecha no hay instrucciones respecto a la confección de una documental adicional que detalle día por día la tarea que ejecuta cada agente y que indique el porcentaje de viático de campaña a liquidar, según correspondiere el (70 %, 90 % o 100 %)…:" .

En su respuesta menciona que no hay instrucciones respecto a la confección de documentación adicional que detalle día por día la tarea ejecutada e identifique el porcentaje de viático de campaña a liquidar. Esta Auditoria recuerda que tal exigencia emana del **ítem C** (arriba mencionada) de la reglamentación vigente, en donde específicamente menciona que deben tomarse los recaudos para que la liquidación del viático sea los más clara y precisa posible a fin de lograr un rápido control, situación que no se cumple en la actualidad.

b) <u>Análisis Viático de Campaña por Agente:</u>

Bajo el título **<u>"ANEXO 1"</u>**, se expone el análisis realizado para cada agente, en cuanto a reconocimiento de viáticos, a cuya lectura remitimos.

c) <u>Análisis General correspondiente al Grupo de Agentes que perciben Viático de Campaña.</u>

Tal como surge del análisis desarrollado en el punto anterior, se advierten varios casos en que **permaneciendo el agente en su asiento habitual percibe la compensación por Viático de Campaña sin que se verifique la existencia de una salida en comisión de servicios fuera de su asiento habitual**, en otras palabras no existe una salida en Comisión de Servicio que habilite el reconocimiento de un viático propiamente dicho. Esta observación alcanzaría durante todo el período **aproximadamente** a 5 agentes (sobre un total de 39 agentes incluidos en el Régimen de Campaña).

Existe un caso de un agente de la oficina técnica de Zona, en donde no se cuenta con los elementos que exige la normativa vigente para determinar si efectivamente el agente cumplió una tarea que justifique la salida en comisión de servicio y por ende, dé lugar a percibir el concepto de viático de campaña.

Se verifica un caso en el que, teniendo en cuenta las alternativas detalladas en el punto F)-3), no se establece –en principio- una relación lógica entre el porcentaje de viático liquidado con la descripción de tareas informada y/o lugar donde se desempeñan las mismas, ya sea por resultar ésta inespecífica o bien incompatible con el viático liquidado. Ejemplo: liquidación de viáticos al 90%, a quien cumple exclusivamente funciones de sereno.

En cuanto al viático de Campaña liquidado al 100%, atento a la parcializada información disponible y al condicionante descripto en el punto F)-3) no se efectuaron conjeturas sobre el efectivo pernocte del agente en el lugar de destino informado para la salida en Comisión. No obstante, es de destacar la necesidad e importancia de llevar registros claros sobre dicho viático, habida cuenta que el mismo puede dar lugar al reconocimiento de otras retribuciones en caso de cumplirse determinadas condiciones.

d) Análisis de los registros de Asistencia al Campamento RP 10 Nuevo Torino

Para llevar adelante el presente análisis, se cruzó información del registro de Asistencia al Campamento RP 10 Nuevo Torino y la Planilla de Porcentajes de Viáticos. En el primero de los registros mencionados, consta día por día la firma del personal que habrá concurrido al mencionado Campamento, y en caso de no existir la firma del mismo, se aclara cual fue el motivo de la inasistencia. En la Planilla de Porcentajes de Viáticos, que se elabora mensualmente, se detalla el porcentaje de Viático liquidado por día (al 70 %; 90 %; o 100 %) o bien una indicación del motivo de la inasistencia.

El control realizado abarca los meses de agosto a diciembre del año 2019 y en general se aprecia una coincidencia entre los registros de firmas de los agentes en el Campamento RP 10 Nuevo Torino y las Planillas de Porcentajes de Viáticos, que se elabora mensualmente donde se detalla el porcentaje de Viático liquidado por día (al 70 %; 90 %; o 100 %). No obstante lo expuesto**, se advierte el caso del agente Grosso Sergio quien no firma las planillas de asistencia** al Campamento y en la Planilla de porcentajes de Viáticos informan para el mes de agosto 20 días al 100% y 4 días al 90%; para el mes de septiembre 20 días al 100% y 3 días al 90 %; para el mes de octubre 21 días al 100 % y 3 días al 90%; para el mes de noviembre 14 días al 100% y 5 días al 90%; y para el mes de diciembre 13 días al 100% y 6 días al 90%. Se desconocen los motivos de la falta de firma en las respectivas planillas de asistencia al Campamento RP 10. Para este caso puntual se verificó en los recibos de sueldos, que los días informados en las planillas de viáticos hayan sido

efectivamente percibidos. De dicho análisis se desprende que los días han sido cobrados en su totalidad.

e) <u>Jornada laboral de 8 horas diarias de 40 horas semanales (art. 49º CCT 572/09)</u>:

De considerar que la jornada de trabajo alcanza a todo el Personal incorporado al Régimen de Campaña, los mismos deberían cumplir con la cantidad de 8 horas de trabajo diario de acuerdo a lo previsto en el CCT Nº 572/09, Capítulo XIX, Art. 49º.

Como ya se expusiera en "Limitaciones" Tanto en el Campamento RP 10 Nuevo Torino, como en el Edificio de la Jefatura Zonal, no se dispone de elementos que permitan determinar la cantidad de horas trabajadas por día.

En el Campamento se cuenta con una planilla de asistencia donde únicamente se inserta la firma en Entrada y Salida, sin aclarar los respectivos horarios, y en el Edifico Zonal, si bien existe un registro digital de fichada diaria, en los reportes analizados por esa Auditoría, se observa que solo se ficha el horario de ingreso, y luego detalla que el agente tuvo una comisión de servicio, omitiendo detallar el horario de regreso de la comisión o de salida de su jornada laboral.

f) **<u>Análisis cruzado de liquidación de Viáticos con el Régimen de Licencias y/o Franquicias</u>**:

El presente control se llevó adelante en el personal que presta servicios en el Campamento RP 10 Nuevo Torino. No se han advertido casos de incongruencias con alcance económico en la relación establecida entre licencias y franquicias y Viáticos de Campaña percibido.

H) CONCLUSIONES GENERALES

De las tareas de control realizadas, conforme al objeto, alcance y limitaciones expuestas, se concluye:

VIÁTICOS MÓVILES

Se advierten situaciones en donde no correspondería percibir viáticos a saber:

1. Se observa un **porcentaje elevado** de comisiones de servicio, **63,48 %, que no se condicen con lo que establece la reglamentación vigente** en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para percibir el viático móvil a determinado porcentaje (10 %, 50 %, 85 % o 100 %).
2. Casos en que la movilidad informada para la realización de la comisión de servicio **no tuvo movimientos o bien aquellos en que la sumatoria de los km. recorridos reportada por el GPS no justifica las distancias mínimas requeridas** para que proceda su liquidación.

Recomendaciones

Se recomienda reforzar controles a los fines de dar cumplimiento a la normativa vigente, sugiriendo además, que a la brevedad posible se implemente en las Jefaturas Zonales, el Sistema Informático de Viáticos, que viene siendo utilizado actualmente en Administración Central (a los fines de autorizar salidas en comisión y para su posterior liquidación). Hasta que ello no ocurra se recomienda reforzar procesos de **autorización de salidas** y de **registros asociados a cada reconocimiento de viático**, a los fines de advertir cualquier inconsistencia en forma oportuna y aplicar los correctivos necesarios.

Por otro lado, en lo que refiere a las movilidades que no poseen dispositivos GPS, siendo que esta situación es una limitante al momento de realizar controles por parte de la Jefatura Zonal o por parte de esta Auditoria o de cualquier interesado que en el futuro requiera dicha información, **se sugiere sin excepción** se arbitren los medios para **que todas las movilidades de la Jefatura Zonal cuenten con el respectivo dispositivo**. Dicha recomendación es extensiva para todas las movilidades de la repartición.

VIÁTICOS DE CAMPAÑA

1) Existen falencias en la Jefatura Zonal, en torno al cumplimiento de la exigencia establecida en la normativa vigente, bajo el título "FORMA DE PAGO", "Item C)", según la cual: "*El responsable del área de donde dependan los agentes que deban cumplir tareas en campaña, han de tomar los recaudos necesarios para las registraciones de donde surjan los datos para la liquidación de las compensaciones por Viáticos de Campaña, Desarraigo y/o Refrigerio sean lo más claras y precisas posibles a fin de logar su rápido control.(véase punto G-1)*.-

La Jefatura de Zona no dispone de registros que contengan datos históricos completos relacionados a cada salida en Comisión de Servicio y a cada reconocimiento de viático.

No se lleva un registro de asistencia que permita identificar para cada agente de manera clara y unívoca, a que días corresponden los viáticos liquidados al 70%; 90%; o 100%.

En los casos en que interviene una movilidad liviana o pesada en el traslado de los agentes (alcanzado por el régimen de Campaña), la misma no es especificada y no fue informada.

2) En cuanto al reconocimiento de Viático de Campaña en el marco de la normativa vigente:

a) Se advierten varios casos en que permaneciendo el agente en su asiento habitual percibe la compensación por Viático de Campaña sin que se verifique la existencia de una salida en comisión de servicios fuera de su asiento habitual, en otras palabras, no existe una salida en Comisión de Servicio que habilite el reconocimiento de un viático propiamente dicho.

   Esta observación alcanzaría durante todo el período analizado **aproximadamente** a 5 agentes (sobre un total de 39 agentes incluidos en el Régimen de Campaña).-

b) Existen un caso, en donde no fueron aportados a esta auditoría suficientes datos como para determinar si efectivamente el agente cumplió una tarea que justifique la salida en comisión de servicio y por ende, dé lugar a percibir el concepto de viático de campaña.

c) Se advierte un caso en la que no se establece una relación lógica entre el porcentaje de viático liquidado con la descripción de tareas informada y/o lugar donde se desempeñan las mismas, ya sea por resultar ésta inespecífica o bien incompatible con el viático liquidado (ejemplo: liquidación de viáticos al 90%, a quien cumple exclusivamente funciones de sereno).

3) **<u>Jornada laboral de 8 horas diarias de 40 horas semanales (art. 49º CCT 572/09)</u>:**

Como ya se expusiera en "Limitaciones" Tanto en el Campamento RP 10 Nuevo Torino, como en el Edificio de la Jefatura Zonal, no se dispone de elementos que permitan determinar la cantidad de horas trabajadas por día.

4) **<u>Análisis cruzado de liquidación de Viáticos con el Régimen de Licencias y/o Franquicias</u>**:

No se han advertido casos de incongruencias con alcance económico en la relación establecida entre licencias y franquicias y Viáticos de Campaña percibido.

<u>Recomendaciones</u>

1) En opinión de esta auditoría, la normativa vigente de Viático de Campaña, puede resultar un tanto compleja para quienes en uso de sus facultades les corresponde asignar y liquidar este tipo de viáticos y resolver su encuadre legal en determinadas situaciones puntuales, pudiendo generar dudas en cuanto a su interpretación al momento de ser aplicada a tales casos. Las mismas se presentan fundamentalmente en lo que concierne al "asiento habitual" que corresponde considerar para cada agente y a la exégesis de la expresión "fuera de su asiento habitual", pues no brinda la norma reglamentaria –ante hechos puntuales- elementos suficientemente claros, a fin de que de manera indubitable se realice el encuadre de cada caso.
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Dirección no tomó conocimiento sobre dudas formalmente planteadas y/o tramitadas por los interesados, relacionadas con la reglamentación vigente.
2) Sin perjuicio de las conclusiones a las que arriba esta auditoría (donde quedan claramente de manifiesto las inconsistencias advertidas), es dable destacar, que en función de las experiencias obtenidas en controles similares efectuados en esta D.P.V., podría sostenerse, que existen una serie de situaciones cuya resolución excedería y trascendería el nivel de competencias de las Jefaturas Zonales, y por lo tanto merecerían ser consideradas y tratadas en los estamentos de la Repartición con facultades en este orden, a fin de brindar a futuro soluciones definitivas.

Habida cuenta de lo expuesto precedentemente, resultaría conveniente que a la brevedad posible tome intervención la Comisión Paritaria Provincial, y proceda a evaluar –entre otros casos- si es procedente el reconocimiento de RETRIBUCIONES DINERARIAS a favor de agentes que desarrollen tareas (vinculadas a campaña,

guardias o serenos) cuando las desempeñen en su "ASIENTO HABIUTAL", es decir cuando no medie una salida en comisión de servicio propiamente dicha. De ser así, correspondería elaborar y aprobar la norma, que confiera el marco legal de reconocimiento correspondiente.

En esta línea de razonamiento, una de las principales situaciones a considerar en el marco de lo antes expresado, podría ser:

- Por trabajos especiales en algunas actividades tales como: las desarrolladas en "Plantas Asfálticas", "Máquinas Recicladoras", etc.
- Personal que cumple funciones de vigilancia "guardias" o "serenos"

A su vez, puede sostenerse que la normativa vigente, perdería eficacia y vigor en el actual funcionamiento de esta Dirección Provincial, toda vez que no contribuye a resolver: si procede un reconocimiento ante el desarrollo de ciertas tareas en circunstancias determinadas, y de ser así cuál es la retribución exacta que corresponde al caso.

Soslayar y/o postergar el tratamiento de ciertas cuestiones como las indicadas precedentemente, generan inevitablemente inequidades entre los propios agentes de la Repartición, al poner en pie de igualdad en cuanto a reconocimiento refiere, al agente que desarrolla funciones en su "asiento habitual" de aquél que lo hace fuera del mismo.

3) Se insta por lo pronto, a reforzar controles a los fines de dar cumplimiento a la normativa vigente, sugiriendo además, que a la brevedad posible se implemente en las Jefaturas Zonales, el entorno web de la Provincia para la carga de las Comisiones de Servicios vinculadas a tareas inherentes al Régimen de Campaña. Hasta que ello no ocurra se recomienda reforzar procesos de autorización de salidas y de registros asociados a cada reconocimiento de viático, a los fines de advertir cualquier inconsistencia en forma oportuna y aplicar los correctivos necesarios, como así también a procurar que el Campamento RP 10 Nuevo Torino y en la Jefatura Zonal, se cuente con un registro que permita apreciar la cantidad de horas diarias de trabajo donde se detalle horario de ingreso y de salida y lugar de destino y tarea específica a desarrollar en oportunidad de realizar una salida en comisión de servicio con especificación del horario de regreso, y en caso de pernoctar, el lugar donde se produce el mismo.

Atentamente.